Nombre _____ Fecha _____

Lo que no se pregunta

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, leída desde el cuestionario del curso.

TIEMPO ESTIMADO DE LECTURA: 8 MINUTOS

UNA PREGUNTA DE MÁS

Un cuestionario de diez preguntas, anónimo, para un curso de treinta personas. Nadie pone su nombre. La pregunta 7 dice «¿Con quién vivís?». La 8, «¿En qué barrio?». La 9, «¿Trabajás después de la escuela?». Cada una, sola, no dice nada de nadie. Juntas, en un grupo de treinta, pueden señalar a una persona concreta: la única que vive con su abuela, en tal barrio, y trabaja a la tarde.

Para que una hoja sea anónima no alcanza con que falte el nombre. Ninguna combinación de respuestas tiene que permitir saber de quién es. La ley argentina tiene una palabra para eso, y un artículo pensado para las encuestas.

LO QUE DICE LA LEY

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales se sancionó el 4 de octubre de 2000 y sigue vigente. Su artículo 2 define las palabras que usa. Tres sirven para el cuestionario del curso.

> «Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.»
>
> LEY 25.326 · ART. 2

> «Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.»
>
> LEY 25.326 · ART. 2

> «Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.»
>
> LEY 25.326 · ART. 2

PARA LEER LA LEY

- **Determinable:** que se puede llegar a identificar aunque no figure el nombre.
- **Persona de existencia ideal:** una organización, como una empresa o una asociación.
- **Tratamiento:** cualquier cosa que se haga con los datos: juntarlos, ordenarlos, guardarlos, cruzarlos, pasarlos a otros.

El artículo 7 fija una regla corta y agrega cuándo se pueden usar esos datos:

> «1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 2. […] También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.»
>
> LEY 25.326 · ART. 7

Y el artículo 28 se ocupa de las encuestas:

> «1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a Ley 17.622, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable. 2. Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible mantener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de modo que no permita identificar a persona alguna.»
>
> LEY 25.326 · ART. 28

Leído despacio, el artículo 28 pone una condición. La encuesta queda fuera de la ley solo «en la medida que» nadie pueda ser identificado. Si eso falla, la ley vuelve a regir entera, con todas sus obligaciones.

CÓMO SE LLEVA AL CUESTIONARIO DEL CURSO

PREGUNTAS CERRADAS Y CATEGORÍAS AMPLIAS

«¿Trabajás fuera de la escuela? Sí / No» informa lo que la clase necesita. «¿Dónde trabajás y cuánto cobrás?» identifica y expone. Las categorías anchas, como «primaria», «secundaria» o «estudios superiores» para el nivel educativo de los adultos del hogar, protegen más que las respuestas abiertas.

NADA DE DATOS SENSIBLES

El cuestionario no pregunta por salud, religión ni opiniones políticas. El plan de la materia suma dos temas que la ley no nombra: los ingresos exactos y la situación migratoria. La razón es la misma: en un grupo chico, un dato así identifica o expone.

CONTAR LAS CELDAS

Al tabular, si una combinación de respuestas reúne a una o dos personas, esa casilla no se muestra sola: se junta con otra. En un curso de treinta, cada persona vale más de tres puntos porcentuales, y una casilla de uno es un nombre.

LAS HOJAS SE DESTRUYEN

Después de tabular, las hojas se destruyen en clase. Lo que queda es la tabla, que habla del grupo.

TODA PREGUNTA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO

El artículo 7 habla de los datos sensibles. El curso extiende la regla a todo el cuestionario: nadie está obligado a responder ninguna pregunta, y una respuesta en blanco no se vuelve a pedir.

DÓNDE LA LEY DEJA DE ALCANZAR

La ley es del año 2000 y se escribió antes de los celulares con cámara, las redes sociales y la inteligencia artificial. En 2023 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reemplazarla, y en 2026 se presentaron otros dos. Al cierre de esta hoja, ninguno había llegado a votarse.

La ley fija un piso. Hay preguntas que no identifican a nadie y que igual pueden lastimar a quien las responde, y ningún artículo decide cuáles son en un grupo concreto. Esa decisión la toma el curso cuando arma el cuestionario.

NOTA DE EDICIÓN. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, sancionada el 4 de octubre de 2000 y promulgada parcialmente el 30 de octubre de 2000 (Decreto 995/2000). Texto de los artículos 2, 7 y 28 cotejado en InfoLEG y en argentina.gob.ar en octubre de 2026; ninguno de los tres tiene modificaciones. El artículo 28 lleva el título «Archivos, registros o bancos de datos relativos a encuestas». La Ley 17.622, de 1968, creó el INDEC y fija el secreto estadístico. Proyecto de reemplazo del Poder Ejecutivo: Mensaje 87/2023; proyectos de 2026 en la Cámara de Diputados sin dictamen al momento de esta edición.